



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/PID.SUS/2019/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **MULYADI Bin AMIRUDIN AS**
2. Tempat lahir : Mendahara Ilir (Tanjung Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seroja Rt. 07 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2019;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019 (Tahanan Rumah);
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 26 September 2019 (Tahanan Rumah);
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 s/d 25 November 2019 (Tahanan Rumah);
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2019/PT.JMB tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid .Sus/ 2019/PT.JMB tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **MULYADI Bin AMIRUDIN AS** bersama-sama dengan saksi **JAPAR Bin SAINI** (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Perairan Tanjung Solok – Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi Sahat Dame Simanjorang Bin Dirman Simanjorang bersama-sama dengan saksi Afriyansyah Bin Agusman, Kasat Polair serta rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diperairan Kuala Jambi sering terjadi penyalahgunaan dan niaga bahan bakar minyak lalu para saksi melakukan patroli dengan menggunakan kapal patroli C2, saat dilokasi para saksi melihat sebuah pompong bermuatan kemudian dilakukan penghentian dan dilakukan pengecekan saat pengecekan kapal pompong dinahkodai oleh saksi Japar Bin Saini serta saksi Amri Bin Arifin sebagai Anak Buah Kapal, kemudian dilakukan pengecekan muatan kapal pompong tersebut, saat pengecekan muatan kapam pompong tersebut memuat bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak $\pm$ 6000 liter yang dimuat didalam 5 (lima) buah baby tank, drum besi 3 (tiga) buah, drum plastik 2 (dua) buah, tong / drum plastik 1 (satu) buah dan derijen 5 (lima) buah yang diangkut oleh saksi Japar Bin Saini tanpa dilengkapi dengan dokumen atau izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Japar Bin Saini untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar dari SPDN (Solar Paket Dealaer Nelayan) milik saksi Sulaiman yang berada di Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi untuk diangkut / dibawa ke alamat terdakwa dengan menggunakan surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2019/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun surat Rekomendasi tersebut sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa angkut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang diperuntukan bagi nelayan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin AMIRUDIN AS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang didakwaan oleh kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MULYADI Bin AMIRUDIN AS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- n(dua juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Pompong Kayu tanpa nama lambung bermesin Mitsubhisi 4D-30PK;
 - 1 (satu) lembar surat asli pass kecil nomor : PK.205/02/04/UPP.MDR-2019 tanggal 14 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar surat Asli Pass Kecil nomor : PK.205/02/04/UPP.MDR-2019 tanggal 14 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar surat Asli Keterangan Kecakapan (20 mill) nomor PK.685/07/2010 tanggal 30 April 2010 a.n. Japar;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan SPDN (Solar Pachet Dealer Nelayan) Koperasi Majelis Harmonis No. SPDN 29.365.02 tanggal 8 Juni 2019 beserta 1 (satu) lembar Nota;
 - 1 (satu) bundle fotocopy surat ijin usaha perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) a.n. MULYADI berikut lampirannya;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2017;
- Muatan Kapal Motor Kecil (pompong) tanpa nama lambung berupa :
 - Baby tank 5 (lima) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar;
 - Drum besi 3 (tiga) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar;
 - Drum plastik 2 (dua) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar;
 - Tong plastik 1 (satu) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar;
 - Derigen 5 (lima) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan SPDN (Solar Pachet Dealer Nelayan) Koperasi Majelis No. SPDN 29.365.02 tanggal 8 juni 2019 beserta 1 (satu) lembar Nota;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil penjualan Bahan Bakar Minyak ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Japar Bin Saini;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin AMIRUDIN AS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Tanpa Izin Usaha Niaga”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepda Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pompong kayu tanpa nama lambung bermesin Mitsubishi 4D-30PK;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli pass kecil nomor : pk.205/02/04/upp.mdr-2019 tanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli lampiran pass kecil nomor : pk.205/02/04/upp.mdr-2019 tanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan kecakapan (20 mill) nomor pk.685/07/2010 tanggal 30 April 2010 a.n. Japar;
- Muatan kapal motor kecil (pompong) tanpa nama lambung berupa :
 - Baby tank 5 (lima) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar;
 - Drum besi 3 (tiga) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar;
 - Drum plastik 2 (dua) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar;
 - Tong plastik 1 (satu) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar;
 - Jerigen 5 (lima) buah berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar

Dipergunakan dalam perkara Saksi Japar Bin Saini (Terdakwa dalam berkas terpisah)

- 10 (sepuluh) lembar surat jalan spd (solar pachet dealer nelayan) koperasi teluk majelis no. Spdn 29.365.02 tanggal 8 Juni 2019 beserta 1 (satu) lembar nota;
- 1 (satu) lembar surat jalan SPDN (solar pachet dealer nelayan) Koperasi Majelis Harmonis No. SPDN 29.365.02 tanggal 8 Juni 2019 beserta 1 (satu) lembar nota;
- 1 (satu) bundle fotocopy surat ijin usaha perdagangan bahan bakar minyak (BBM) a.n. MULYADI berikut lampirannya;
- 1 (satu) bundle fotocopy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2017;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil penjualan bahan bakar minyak;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tjt tanggal 13 Nopember 2019 tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sesuai dengan akta Nomor

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/akta.Pid/2019/PN.Tjt tanggal 19 Nopember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2019

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan memori banding, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya tentang penjatuhan pidana yang dirasa kurang tepat, bahkan belum sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 77/Pid.Sus/2019 tanggal 13 Nopember 2019 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalam memori banding Penuntut umum tersebut tidak ada hal-hal baru dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tjt tanggal 13 Nopember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk banding ditentukan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 55 undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Tjt tanggal 13 Nopember 2019;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat banding pada hari RABU tanggal 15 Januari 2020 oleh kami :PERDANA GINTIN,SH sebagai Ketua Majelis , H .BAKTAR JUBIR NASUTION,SH.MH dan LENDRIATY JANIS,SH.MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, , putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 22 Januari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAFDAYANI,SH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. H.BAKTAR JUBRI NASUTION SH.MH

PERDANA GINTING ,SH

2. LENDRIATY JANIS,SH.MH

PANITERA PENGANTI

ZAFDAYANI,SH

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2019/PT JMB.

